

נוהל קידום תכנית לעמידות מבנים מפני רעידות אדמה – תיקון 139 לחוק התכנון והבניה, סעיפים

70א'-70ט'

נכתב על ידי המנהלת התחדשות עירונית, אגף תכנון, מינהל הנדסה הרצליה

רקע

תכנית לעמידות מבנים מפני רעידות אדמה נועדה להחליף את מתווה ההתחדשות המגרשית מכוח תמ"א 38 שעתידיה לפוג בהתאם להחלטות המועצה הארצית לעניין זה. בהרצליה קיימת תכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38 – תכנית הר/2213 אשר תוקפה עומד לפוג בינואר 2026.

מבנים זכאים לתמ"א 38 בתחום הרצליה, כלומר כפופים להר/2213 אינם יכולים ליישם את תיקון 139 לחוק התכנון והבניה כל עוד הר/2213 ותמ"א 38 חלות על החלקה.

מבנים אשר אינם נכללים בהוראות תכולת תמ"א 38 והר/2213 רשאים לבחון קידום יוזמות להתחדשות עירונית לפי תיקון 139 לחוק בהתאם לנוהל הבא.

שלב א': בדיקת התכנות

יש להגיש מצגת קצרה למנהלת להתחדשות עירונית לבחינת התכנות ראשונית והתאמה למדיניות העירונית בהתאם לתכנית האסטרטגית להתחדשות עירונית ובפרט **למפת ההתחדשות העירונית** אשר מבטאת נפחים **מקסימליים**.

על המצגת לכלול 2-6 שקפים הכוללים, תיאור של המצב הקיים – תמונות המבנה, ניתוח ההיתרים הקיימים לרבות השטחים הקיימים על פי היתרים עד 2005, רקע עירוני: ייעודי קרקע מאושרים, יוזמות התחדשות עירונית בסביבה, כולל תמ"א 38 ותוכניות התחדשות עירונית. התייחסות למצבו הפיזי של המבנה, שנת ההיתר וכו'.

נפחי היוזמה לפי "חלופת שקד" יבחנו בין השאר גם בהתייחס לסביבה ובהתייחס לנפחים אשר ניתן היה להגיע אליהם במסגרת תמ"א 38 והר/2213, לנפחים שהתיקון מאפשר, למרווחים ביחס למבנים הגובלים, למקצב העירוני, חתך הרחוב הקיים ועוד.

שקופית אחת תתייחס למיקום החלקה על רקע התכנית האסטרטגית, ובהתייחס לפרמטרים המפורטים בה. קישור לתכנית האסטרטגית כאן.

המצגת תכלול את עיקרי ההצעה על פי סעיף 70 לחוק, ואת המתווה המועדף (הריסה/חיזוק/ניוד/מתחם), הצעה נפחית גושנית או לחלופין חתך סכמתי על רקע עירוני בהתייחס למצב הקיים ו/או המאושר. רשימה מלאה של המידע הדרוש מופיע באתר המנהלת להתחדשות עירונית, תחת "**תכניות נקודתיות**".

שקופית אחת תוקדש למצב ההסכמות והזיקה לבעלי הקרקע (בהתאם לנספח), יש לציין מצב הסכמות נוכחי, סוג החוזה (חוזה מלא, נון-שופ וכו'), שם עורך דין הדיירים, תאריך עריכת כנס לבעלי הנכסים, תאריך שליחת מסמך עיקרי ההצעה ותאריך חתימת הדייר הראשון על החוזה.

ההצעה תיבחן על בסיס עקרונות תכנוניים, בנוסף להתאמתה לתכנית האסטרטגית להתחדשות מרכז העיר, להתאמה לסביבה והתייחסות למענים לצרכי ציבור, תשתיות, תנועה ופיתוח.

תיקון 139 לחוק קובע את **מירב** הזכויות אשר ניתן לאשר במסגרת סמכות מקומית בתכנית מסוג זה. יודגש כי הוועדה שומרת לעצמה את הזכות והסמכות לאשר פחות מהנפח המירבי המותר על פי חוק, בהתאם למדיניות ולמאפייני המקום:

יש להכניס לשיקולי הבדיקה את חמשת העקרונות הערכיים שפיתחנו בתוכנית האסטרטגית:

אסטרטגיה

מסלול מגרשים – מדדי הערכה

פרויקטים של התחדשות עירונית במסלול מגרשים במרכז העיר יקודמו לאישור על פי מידת הצטיינותם* ותרחמם לאיכות העירונית והמרחב הציבורי. בכפוף לתנאי סף ולמכסה שנתית.

תנאי סף:

1. הפרויקט נמצא בקטגוריית מגרשים במפת המדיניות וברח' ברוחב של מעל 8 מ' זכות דרך
2. מוכנות הסביבה עם מענה פרוגרמתי הולם מבחינת מוסדות חינוך

מדדי הערכה:

1. פרויקט הריסה מועדף על פני פרויקט חיזוק
2. היבטים תכנוניים יש לעמוד בשלושה פרמטרים לכל הפחות
3. היבטים חברתיים יש לעמוד בפרמטר אחד לכל הפחות

היבטים חברתיים

☒	אחוז גבוה של בעלי הנכס המתגוררים בבניין
☒	במבנה קיימות בעיות נגישות
☐	ריבוי דיירים מבוגרים, דיירים המתקשים בניידות

היבטים תכנוניים

☐	אזור מתחדש – הפרויקט סמוך לפרויקט פיני בינוי, רחוב שרחבו עבר התחדשות
☒	שמירה על צביון – הפרויקט מציע שמירה על עצים בגורים בגבולות ובסמיכות המגרש, איחוד תמפות כניסה/ציאה לדרכים, שמירה על פרצלציה קיימת
☐	תמורות ציבוריות – לדוגמה מעברים להולכי רגל, הרחבת זכות דרך, שטח ציבורי כד'
☒	ניהול מי נגר – בדגש על לפחות מ-15% שטחי חילחול יעילים בהתאם לנתוני המגרש
☒	תמהיל דויר – הפרויקט מציע תמהיל מגוון יחידות לבנות דירות קטנות ודויר מכליל: (דויר בר השגה, דירות מונגשות ועוד)

בנוסף יבחנו:

- השפעת התכנית המוצעת על אפשרות לתכנון מתחמי עתידי.
- קיום מענה לצרכי ציבור ותשתיות.
- במקרה של חיזוק, יש להציג חוו"ד בנסיבות שקיימת הצדקה לפעול לגבי המבנה הטעון חיזוק על פי תכנית במסלול חיזוק ולא במסלול הריסה.
- זכות דרך במצב המאושר, אופי הסביבה, מבני שימור בסביבה וכו'.

ככל והמתווה מאושר על ידי מהנדסת העיר – ניתן להתקדם למסמכי תכנית.

להלן סיכום המתווים בהתאם לחוק, מתוך מצגת מנהל התכנון, אדר' ורדית אייזק, 2024:

חיצוק	הוספת שטחי בניה במגרש אחר	הריסה ובנייה מחדש בשלושה מגרשים לפחות	הריסה ובנייה מחדש	
עד 200%	בהריסה - עד 300% במגרש האחר בחיזוק - עד 100% במגרש האחר	עד 500%	עד 400%	הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה במגרש
ההגדלה על בסיס השטח הבנוי של המבנה הטעון חיזוק, ללא כפל זכויות מתכניות מאושרות שלא ממומשות				
לפי סמכות הוועדה המקומית	בהריסה - במגרש בו מצוי המבנה הטעון חיזוק: עד פי 3. במגרש המקביל: לפי סמכות הוועדה. בחיזוק - לפי סמכות הוועדה.	עד פי 3 משטח המגרש		הוספת שטחי שירות בתת הקרקע
עד 7% מסך השטח הכולל המותר לבנייה לאחר הגדלתו לטובת גן ילדים לרבות מעון יום בלבד	במגרש האחר, או במגרש בו מצוי המבנה הטעון חיזוק: בהריסה - עד 10% בחיזוק - עד 14% מהשטח שהוגדל	עד 10% כאמור + הפרשת שטח (שינוי ייעוד) לשטח ציבורי פתוח	עד 10% מסך השטח הכולל המותר לבנייה לאחר הגדלתו לטובת גן ילדים, בית תפילה, מרפאה או מרכז קהילתי או שימושים נוספים שיקבע השר	הוספת שימוש ציבורי ושטחי בנייה עבורו
אפשרות לסטות מתקן החניה	במגרש בו מצוי המבנה הטעון חיזוק - אפשרות לסטות מהתקן; במגרש האחר - לפי תקן החניה	אפשרות לסטות מתקן החניה		חניה

שלב ב': במסלול הריסה ובניה וחיזוק בלבד – מסלול רישוי מהיר

היתר	תכנית
1. הגשת תיק מידע: השלמת והגשת המידע להיתר באם נדרש, מומלץ בשלב זה להתחיל את הכנת המסמכים לקראת הגשת הבקשה להיתר. המידע צריך לכלול בקשה לקבלת מידע לתכנית לרישוי מהיר ובקשה להגשת בקשה במתווה של רישוי מהיר. גורם מטפל: מידע תכנוני, מח' רישוי בניה	1. בדיקת סט המסמכים, תנאי סף ודיון להפקדה: בשלב זה תערך בדיקה תכנונית מקיפה מול גורמי הפנים, תנועה, פיתוח, פרוגרמה וכו'. סט המסמכים המלא, יוגש לתנאי סף ולאחר מכן תשובץ לדיון להפקדה בוועדה המקומית. גורם מטפל: המנהלת להתחדשות עירונית
2. הגשת הבקשה, בקרה מרחבית: לאחר ההחלטה על ההפקדה ולפני הפקדת התכנית, ניתן להגיש את הבקשה להיתר, אשר תואמת את התכנית. ובלבד שמגיש התכנית ביקש להגיש את הבקשה להיתר בעת הגשת תיק המידע. בדיקת צרופות הבקשה להיתר, תיקונים מרחביים, שלב הבקרה המרחבית הינו שלב חופף עם שלב ההפקדה. משך השלב: 45 ימים בקרה מרחבית גורם מטפל: רישוי בניה	2. הפקדה: מילוי התנאים להפקדה בהתאם להחלטת הוועדה והוראות החוק. עדכון סט המסמכים של התכנית בהתאם לדרישות הוועדה והפקדת התכנית בפועל. משך השלב: 60 יום הפקדה גורם מטפל: התחדשות עירונית
3. דיון בבקשה להיתר: הועדה המקומית תדון בכל ההתנגדויות שהוגשו ותחליט בתוכנית לרישוי מהיר ובבקשה להיתר שהוגשה בהתאמה לתוכנית האמורה.	2. דיון בהתנגדויות: קליטת התנגדויות לתכנית המופקדת, פרסום ההתנגדויות באתר מבא"ת, קבלת תגובת יום התכנית ועורך הבקשה להתנגדויות שהוגשו, הכנת דיון בהתנגדויות ושיבוץ לוועדה לדיון. סיום שלב: החלטה למתן תוקף גורם מטפל: התחדשות עירונית
4. בקרת תכנון: הגשת מסמכים לבקרת תכנון. משך השלב: 30 ימים עדכון מסמכי הבקשה להיתר בהתאם למסמכי התכנית. גורם מטפל: מכון בקרה/רישוי בניה	3. מילוי תנאים למתן תוקף: עדכון מסמכי התכנית בהתאם להחלטת הוועדה. סיום שלב: פרסום מסמכים למתן תוקף גורם מטפל: התחדשות עירונית
5. חישוב אגרות והיטלים והפקת היתר: גורם מטפל: השבחה/רישוי בניה	

במסלול הריסה ובניה מחדש על פי ס' 70 ובמסלול חיזוק על פי ס' 70 ד' – ניתן לקדם בקשה להיתר במקביל להליך התכנית, בכפוף ובהתאם להוראות החוק ותקנות רישוי מהיר, וזאת בכל מקרה אך ורק לאחר קבלת אישור עירוני לשלב א' כמפורט במסמך זה. קישור לתקנות רישוי מהיר [כאן](#).

על מנת להגיש בקשה להיתר במקביל להגשת סט מסמכי התכנית יש לפתוח תיק מידע "**בקשת מידע לתכנית רישוי מהיר**" במערכת רישוי זמין. לאחר מסירת המידע למבקש, יוגשו מסמכי התכנית למנהלת להתחדשות עירונית.

שאלות נפוצות

שאלה: הבניין נבנה בשנת 1975 ואנחנו לא מצליחים לנצל את זכויות תמ"א 38 והר/2213 במגרש שלנו, אפשר לבחון "חלופת שקד"?

תשובה: לא, כל עוד הר/2213 חלה על המגרש, כלומר תמ"א 38 חלה על המבנה ובהתאמה גם הר/2213, אין כפילות וניתן לאשר בקשה להריסה ובניה מחדש או חיזוק אך ורק לפי הר/2213 כל עוד הינה בתוקף.

שאלה: הבניין נבנה בין השנים 1960-1980 ואינו זכאי לתמ"א 38 ובהתאמה גם הר/2213 אינה חלה, האם הוא זכאי לחלופת שקד אע"פ שאינו זכאי לתמ"א 38?

תשובה: אין חפיפה בין ההוראות למבנה אשר זכאי לתמרוץ הזכויות בין שני המתווים (תמ"א 38 וחלופת שקד), החידוש בחלופת שקד הוא כי לא נדרשת חוות דעת הנדסית במבנים לפני 1980, (דוח אל-הרס) החוק עצמו (סעיפי 70) מגדירים מי זכאי- בהתאם להגדרה "מבנה טעון חיזוק". בהתאם לכך יכול להיות מבנה אשר לא זכאי לתמ"א 38 אך הוא זכאי לחלופת שקד.

שאלה: האם את הזכויות "גוזרים" מהבנוי בפועל או לפי ההיתר?

תשובה: על פי החקיקה מדובר בשטח הבנוי בפועל, יחד עם זאת לוועדה המקומית יש מקום לשיקול דעת והזכויות אינן מוקנות, בהתאם לכך בחישוב הזכויות **בהליך התיאום המקדים נבקש להיצמד להיתר.**

שאלה: האם יהיה בבנין שטח ציבורי? מה יהיה השימוש בו?

תשובה: בכל הצעה תכנונית יש להציג גם תוספת שטח ציבורי. החלטה לגבי הצורך בו והשימוש תתקבל לאחר אישור מהנדסת העיר. השימושים הם השימושים המותרים בחלופת שקד בלבד. במגרש אחד: גן ילדים, בית תפילה, מרפאה, מרכז קהילתי או שימוש שיקבע השר. בשלושה מגרשים ומעלה: הפרשת שטח לשצ"פ + גן ילדים, בית תפילה, מרפאה, מרכז קהילתי או שימוש שיקבע השר.

לכל שאלה נוספת, ניתן לפנות למשרדי המנהלת להתחדשות עירונית בטלפון: 09-9591548 או במייל

urban@herzliya.muni.il

נספח מידע חברתי

יש למלא את הפרטים הבאים בשקף נפרד במצגת התכנונית

שקף 1: פרטים בסיסיים

במקרה של יותר מחלקה אחת, יש לפרט לגבי כל חלקה בנפרד

מספר יח"ד :

מספר הסכמות :

תאריך קיום כנס דיירים :

תאריך העברת מסמך עיקרי ההצעה :

תאריך חתימת דייר ראשון :

האם הוצעו תמורות קשישים ובעלי מוגבלויות על פי חוק :

שקף 2: התאמה לתכנית האסטרטגית

מספר בעלים מתגוררים :

בעיית נגישות במבנה : כן/לא

מספר דיירים מבוגרים :

מספר דיירים בעלי מוגבלויות :

שקף 3: פרטי קשר

פרטי נציגות הדיירים :

פרטי עורך דין הדיירים :

פרטי מומנה קשרי דיירים בפרויקט :

אישור עורך דין הדיירים לנכונות הפרטים :